

1500327-61.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500327-61.2022.8.26.0530 - controle nº 2022/000130

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2033475/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CÉSAR AUGUSTO DE SOUZA BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

CÉSAR AUGUSTO DE SOUZA BARBOSA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque no dia, horário e local descritos na denúncia, o acusado tinha em depósito e trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, drogas consistentes em: 25,110g (vinte e cinco gramas e cento e dez miligramas) de "Erythroxylum coca L", mais conhecida como "cocaína", acondicionadas em microtubos do tipo Eppendorf; 941,510g (novecentos e quarenta e um gramas e quinhentos e dez miligramas) de "Erythroxylum coca L", mais conhecida como "cocaína", acondicionados em 03 invólucros plásticos de cor branca; 186,020g (cento e oitenta e seis gramas e vinte miligramas) de "Cannabis sativa L" mais conhecida como "maconha", acondicionados em 169 invólucros de plástico incolor aderente e 3.800,00g (três quilos e oitocentos gramas) de "Cannabis sativa L" mais conhecida como "maconha", acondicionados em 07 invólucros de plástico incolor aderente.

Preso em flagrante, a audiência de custódia foi dispensada, na forma do Provimento CSM 2648/2022, bem como Recomendação 62/2020, do CNJ, em razão do risco de

contaminação pelo COVID-19, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva (págs. 52/545).

O acusado foi notificado (pág. 96), apresentou defesa preliminar (págs. 100/106). A denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 21 de março de 2022 (págs. 107/108), sendo o acusado regularmente citado (pág. 122).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e o acusado foi interrogado.

Debates realizados, o representante do Ministério Público reiterou o pedido de condenação nos termos da denúncia, sem o reconhecimento da modalidade privilegiada. A Defesa, por sua vez, pugnou que a ação seja julgada procedente somente no tocante às drogas encontradas na posse do acusado e o reconhecimento do tráfico na modalidade privilegiada, com imposição de pena mínima e substituição por restritiva de direitos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no exame de constatação provisória de págs. 28/31 e no exame químico-toxicológico acostado a págs. 79/81 a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal "Cannabis sativa, L" (maconha), numa quantia de 186,020 gramas, acondicionados em 169 invólucros plásticos, mais 3.800,00 gramas da mesma droga acondicionados em 7 invólucros e da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA) alcaloide extraído do vegetal "Erythoxylum coca", numa quantia de 25,110 gramas, acondicionados em 135 microtubos plásticos tipo eppendorf, mais 941,510 gramas da mesma droga acondicionados em 3 invólucros plásticos, além de R\$ 51,00, conforme Auto de Exibição e Apreensão de págs. 16/17.

Igualmente demonstrada a autoria.

Jorge Luiz Tostes Costa narrou que seu pelotão de força tática estava reunido para operação na Favela do Brooklin, pois é local que sempre há crimes. O policial e seus parceiros de farda adentraram a rua com as viaturas e já visualizaram duas pessoas que, ao visualizarem a viatura, saíram correndo. Um deles jogou uma sacola branca para cima do telhado de uma das casas; os rapazes subiram uma escada e pularam num mato que fica por trás. Os policiais subiram no telhado e na sacola tinham mais de 100 pinos na cor amarela com cocaína e localizaram ainda debaixo de telhas 8 tijolos de maconha, 3 porções de pasta base de cocaína e cerca de 200 porções de maconha embaladas prontas para venda. Continuaram em buscas na viela e encontraram pacotes fechados com pinos para cocaína.

Como a viatura que ocupava era a primeira a ingressar, pôde ver melhor os que correram, daí a passar as características daqueles que correram às outras viaturas para tentar localizá-los, sendo que um deles era alto, negro, magro, camiseta preta e bermuda clara. Uma das viaturas conseguiu abordar o acusado com as mesmas características e estava suado e ofegante. Em busca pessoal foram localizados 10 pinos com cocaína na cor amarela e 51 reais; questionado informalmente, o acusado disse que faz a venda de drogas e o dinheiro era proveniente da venda que já tinha feito, mas que as outras drogas não eram dele. Foi o acusado quem arremessou o pacote e foi abordado por outros policiais. O parceiro de César não foi localizado; não se lembra exatamente das características físicas e vestimentas do comparsa, pois o foco deu-se naquele que estava com a sacola e a dispensou.

Interrogado, César Augusto de Souza Barbosa narrou que estava consumindo entorpecente; sua droga acabou e foi pedir fiado para o vendedor, que lhe ofereceu que segurasse dez "tampas" e R\$ 51,00 em troca de drogas, enquanto o vendedor tomasse banho; foi abordado nesse meio tempo da guarda e posse das drogas destinadas a terceiras pessoas; não soube dizer a origem e responsabilidade do restante da droga localizada pelos policiais, negando, assim, ter jogado a sacola para cima do telhado. Não estava ofegante quando abordado. Estava ali segurando a droga para vendê-la.

A confissão, ainda que parcial, será considerada, a teor do artigo 197 do Código de Processo Penal, porque consonante aos depoimentos da testemunha hoje ouvida no

crivo do contraditório, bem como pelo policial Thiago Fioravante Cavalcante ouvido na fase policial.

Com efeito, César tinha a posse de porções individualizadas destinadas a terceiras pessoas e isso, por si só, já basta para a configuração do artigo 33 da Lei de Drogas.

Não bastasse essa admissão feita por César e confirmada pelos policiais militares, os agentes da polícia foram categóricos em afirmar terem visto César, num primeiro momento, em desabalada carreira dispensando algo sobre um telhado, constatando-se que o invólucro arremessado continha grande parte das drogas mencionadas nos autos. Na sequência, alguns minutos após, cerca de cinco quarteirões de distância do local da dispensa da droga, César foi localizado por outros policiais militares; estava ofegante porque havia saído correndo e em sua posse ainda existiam porções de drogas individualizadas e destinadas a terceiras pessoas, além de ter com ele R\$ 51,00 oriundos da venda de droga, seja pela presunção das circunstâncias dos fatos, seja pela admissão feita pelo próprio César de que recebeu esse dinheiro de um outro traficante do local. Segundo a versão de César, estava ele ali para fazer as vezes do dono ou responsável pela droga naquele ponto que havia se ausentado para tomar um banho.

Registre-se, por cautela, que os depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase judicial como na policial, revelaram-se precisos, insuspeitos, forneceram relatos complementares e merecem crédito, com citações oportunas das ementas que seguem:

"Tendo os policiais apresentado depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos dos autos, no sentido de que o réu, ao visualizar a viatura de polícia, dispensou os entorpecentes destinados à comercialização, e inexistindo evidência de que aqueles tivessem qualquer motivo para incriminá-lo falsamente, impõem-se a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. (TJ-SP; APL 0001326-52.2016.8.26.0222; Ac. 10939745; Guariba; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda; Julg. 26/10/2017; DJESP 07/11/2017; Pág. 3153);

"Inquestionável a validade do depoimento prestado pelos policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante." (TJ-SP; APL 0000044-47.2016.8.26.0070; Ac. 10925727; Batatais; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rel^a Des^a Ely Amioka; Julg. 26/10/2017; DJESP 07/11/2017; Pág. 3120);

Acrescente-se, afora a confissão do acusado, para a consumação do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceiras pessoas, mas a simples posse evidenciada por este propósito. Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão:

"Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal, a quantidade de entorpecentes aliada à forma profissional como estes estavam acondicionados, sendo encontradas 54 porções de crack, além de quantia em dinheiro e aparelho de telefone celular. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2792) ;

"No mais, a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas denotam a

finalidade de traficância, ressaltadas pelas circunstâncias da prisão e pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante. Restou claro, desta forma, que a droga seria para entrega a terceiros, configurando o ilícito capitulado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De se lembrar, ademais, que o delito de tráfico também é punido pela conduta de “trazer consigo” e “guardar”, não havendo necessidade da demonstração de que os agentes estivessem a realizar a venda.” (TJ-SP; APL 0006504-34.2015.8.26.0022; Ac. 10944609; Amparo; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 31/10/2017; DJESP 09/11/2017; Pág. 2844);

Procede, então, integralmente o pedido formulado pela acusação. Passo à dosagem da pena:

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavoráveis as consequências do crime, ante a variedade e expressiva quantidade de droga (expressiva quantidade maconha, perfazendo 186,020 gramas, acondicionados em 169 invólucros plásticos, mais 3.800,00 gramas da mesma droga acondicionados em 7 invólucros plásticos (tijolos) e também de cocaína, numa quantia de 25,110 gramas, acondicionados em 135 microtubos plásticos tipo eppendorf, mais 941,510 gramas da mesma droga acondicionados em 3 invólucros plásticos), circunstância indicativa das consequências nefastas em potencialmente atingir maior número de pessoas quando da distribuição das drogas, relembrando que a pena para o crime em análise vai de cinco a quinze anos de reclusão, de sorte a justificar fixação da pena-base em seis anos e seis meses de reclusão e pagamento de seiscentos e cinquenta dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais a serem apreciadas, presentes as atenuantes da menoridade e da confissão parcial, por isso que reduzo a pena em seis meses de reclusão e cinquenta dias-multa; perfaz-se o subtotal de seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa;

III. Não há causas especiais de aumento de pena; presente, contudo, a causa especial de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, porque primário, não portador de maus antecedentes, a importar na redução de dois terços, aqui considerado que a quantidade, por si só, não permite concluir que César se dedicava às atividades ilícitas ou integrasse alguma organização criminosa, fatos que competiam à acusação comprovar, mas não o fez. Torno definitivo o quantum da pena em dois anos de reclusão e pagamento de duzentos dias-multa;

IV. Quanto ao regime prisional, à vista da primariedade e montante da pena imposta, o regime prisional será o da modalidade aberto. Possível a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos e por isso fixo a prestação de serviços à comunidade.

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência, condeno CÉSAR AUGUSTO DE SOUZA BARBOSA, qualificado nos autos, à pena de dois anos de reclusão (substituída por prestação de serviços à comunidade) e ao pagamento de duzentos dias-multa, cada unidade equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, combinado com seu parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista o regime imposto, faculto ao acusado o apelo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Presume-se que a origem do numerário encontrado em poder do acusado era proveniente do comércio ilícito por ele desenvolvido, especialmente porque não tratou de produzir prova para demonstrar o desenvolvimento de trabalho regular. Diante disso, decreto o perdimento do valor apreendido, em favor da União.

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA